

1500169-90.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... ter sido preso posteriormente por crime de tráfico de drogas, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-90.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-90.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 29 de janeiro de 2022, na Rua Maria Isabel da Silva Matos, altura do numeral 673, Bairro Jardim Planalto, neste município e comarca de Piracicaba, conduzia em proveito próprio, o automóvel marca Fiat, modelo Uno/Mille EP, placas ELX-1955, furtado em 27 de janeiro de 2022 da proprietária Maria Luiza Bernardino Adamole, veículo que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia em 08/02/2022 (fls. 119), o réu foi regularmente citado (fls. 124) e apresentou defesa preliminar a fls. 128/131.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de receptação.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo BO de fls. 07/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu, na fase policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, optou pela revelia.

Aprova dos autos, no entanto, confirma o acerto da denúncia.

Paulo Aparecido Dilio, relatou que o carro foi subtraído durante a noite, enquanto estava estacionado defronte à sua casa. O carro foi recuperado cerca de dois dias depois.

O policial militar Douglas Machado Coutinho declarou que estava em patrulhamento pela Rua Maria Isabel da Silva Matos quando visualizou um veículo trafegando, sendo que verificaram se tratar de veículo furtado. Deram sinal de parada (sinais sonoros e luminosos), mas o condutor os desobedeceu e empreendeu fuga. Feito o acompanhamento, o acusado acabou por colidir o veículo com outro, que veio a atingir a viatura. O réu continuou a fuga e foi acompanhado até que perdeu o controle e colidiu contra um poste de iluminação. O réu disse que comprou o veículo de outra pessoa e não tinha documentos de uso obrigatório.

Dessa forma, certo dos autos que o réu conduzia em via pública um veículo produto de furto ocorrido dois dias antes. Essa certeza decorre da fala do policial ouvido em juízo e, principalmente, da prisão do réu em flagrante durante essa condução.

Verificando-se ainda que o réu, ao receber ordem de parada por parte dos policiais, empreendeu fuga, a revelar a certeza de que tinha plena ciência da origem ilícita do veículo que conduzia, eis que, ignorando o fato, não iria colocar em risco a própria vida e a de terceiros.

Caberia, pois, ao réu apresentar justificativa plausível para o fato de conduzir em proveito próprio um veículo furtado, o que n

Ao foi feito, pelo que de rigor a procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente específico (Proc. 1500263-09.2020.8.26.0599 - fls. 178/180), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em um ano e dois meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA (RG: 55.951.859, filho de Reginaldo Alves Ferreira e Luciana Cordeiro), a uma pena de um ano e dois meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa, no piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Reincidente, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, em se tratando de reincidência específica, bem como pelo fato de ter sido preso posteriormente por crime de tráfico de drogas, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA